

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 772/2538	พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท ยูนิเวอร์แซล อีคิวแมนท์ จำกัด	โจทก์
	นาย อุดม งามกาละ	จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 4

จำเลยสั่งจ่ายเช็คพิพาทสองฉบับชำระค่าจ้างถมดินทำถนนให้ส. โดยสัญญาว่าจ้างถมที่ทำถนนระบุว่าถ้า ส. ผู้รับจ้างถมที่ดินไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนดจำเลยผู้ว่าจ้างสามารถอายัดเช็คทั้งสองฉบับได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นดังนี้เมื่อ ส.มิได้ถมที่ดินทำถนนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาจำเลยย่อมมี สิทธิยึดหน่วงการชำระเงินตามเช็คทั้งสองฉบับได้ตามกฎหมายรวมทั้งมี สิทธิอายัดการใช้เงินตามเช็คทั้งสองฉบับต่อธนาคารตามสัญญาอันเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและการที่ ส.ถมดินทำถนนไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา ส. ย่อมไม่อาจบังคับให้จำเลยชำระหนี้เต็มตามสัญญาได้แม้จำเลยจะสั่งจ่ายเช็คทั้งสองฉบับแต่ก็เป็นการชำระหนี้ตามสัญญาใน มูลหนี้อันเดียวกันไม่สามารถแบ่งแยกกันได้การออกเช็คของจำเลยจึงเป็นการออกเช็คชำระหนี้ที่ไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายระคนอยู่ในจำนวนหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายจำเลยจึง ไม่มี ความผิด

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิดอัน เกิดจาก การ ใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3, 4

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ระหว่าง พิจารณา บริษัท ยูนิเวอร์แซล อีคิวเมนต์ จำกัด ผู้เสียหาย ยื่น คำร้องขอ เข้า
ร่วม เป็น โจทก์ ศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 รวม สอง กรรม ให้ ลงโทษ ทุกกรรม
เป็น กระหน ความผิด ไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุก กระหน ละ 8 เดือน
รวม จำคุก 16 เดือน

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ และ โจทก์ร่วม ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ว่า จำเลย และนาย สมบัติ ได้ ตกลง ทำ
สัญญา ว่าจ้าง ถม ที่ ทำ ถนน เอกสาร หมายเลข 1 กัน จริง ซึ่ง ตาม สัญญา เอกสาร หมายเลข
ล. 1 ข้อ 2 ระบุ ไว้ ว่า "ถ้าผู้รับจ้าง (หมายถึง นาย สมบัติ ยาสวรร) ถม ดิน ไม่ เสร็จ ตาม
สัญญา ภายใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2534 ผู้ว่าจ้าง (หมายถึง จำเลย) สามารถอายัด เช็ค
ทั้ง สอง ฉบับนี้ ได้ โดย ไม่มี เงื่อนไข ไต ๆ ทั้งสิ้น " จึง มีปัญหา ต่อไป ว่า นาย สมบัติ ผู้รับ
จ้าง ถม ดิน ทำ ถนน เสร็จ ภายใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2534 อันเป็น กำหนด เวลา ตาม
สัญญา หรือไม่ ใน ปัญหา นั้นนาย เวียง พยานโจทก์ เบิกความ ตอบ คำถามค้าน ทนายจำเลย
ว่า ขณะที่ เช็ค ถึง กำหนด ชำระ นั้น งาน ถม ดิน ยัง ไม่ แล้ว เสร็จ ได้ ทราบ ข่าว ว่า
จำเลย ไป อายัด เช็ค ไว้ และ นาย สมบัติ พยานโจทก์ และ โจทก์ร่วม ซึ่ง เป็น ผู้รับจ้าง ถม
ดิน ทำ ถนน ก็ เบิกความ ว่า ประมาณ เดือน พฤษภาคม 2534 จำเลย ได้ว่า จ้าง ไป ถม ดิน
พยาน ถม ดิน ให้ จน แล้ว เสร็จ ใช้ เวลา ประมาณ 2 เดือน คำเบิกความ ของ นาย สมบัติ
ดังกล่าว นอกจาก จะ มีได้ ยืนยัน ว่า นาย สมบัติ ถม ดิน ทำ ถนน เสร็จ ภายใน กำหนด
เวลา ตาม สัญญา แต่ กลับ แสดง ว่า นาย สมบัติ มีได้ ถม ดิน ทำ ถนน ให้ แล้ว เสร็จ
ภายใน กำหนด เวลา ตาม สัญญา เพราะ หาก คำนวณ ระยะเวลา เริ่มต้น ว่าจ้าง ใน เดือน
พฤษภาคมตาม ที่นาย สมบัติ เบิกความ การ ถม ดิน ทำ ถนน ก็ จะ แล้ว เสร็จ ใน ปลาย

เดือน มิถุนายน 2534 ซึ่ง ล่วงเลย กำหนด เวลา ตาม สัญญา คำเบิกความ ของ พยานโจทก์ ดังกล่าว รับ กับ ที่ จำเลย นำสืบ ว่า เมื่อ เช็ก ถึง กำหนด นาย สมบัติ ยัง ถม ดิน ไม่ เสร็จ จำเลย จึง ได้ แจ้ง อาัยัด เช็ก ต่อ ธนาคาร ข้อเท็จจริงน่าเชื่อ ว่า นาย สมบัติ ผู้รับจ้าง มิได้ ถม ดิน ทำ ถนน ให้ แล้ว เสร็จ ภายใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2534 อันเป็น กำหนด เวลา ตาม สัญญา การ ที่นาย สมบัติ ผู้รับจ้าง ถม ดิน ทำ ถนน ไม่ แล้ว เสร็จ ตาม กำหนด เวลา ที่ ตกลง ใน สัญญา จำเลย ย่อม มีสิทธิ ยึด หน่วง การ ชำระ เงิน ตามเช็ค ทั้ง สอง ฉบับได้ ตาม กฎหมาย รวมทั้ง มีสิทธิ อาัยัด การใช้ เงิน ตามเช็ค ทั้ง สอง ฉบับต่อ ธนาคาร ตาม สัญญา ว่าจ้าง ถม ที่ ทำ ถนน เอกสาร หมายเลข 1 ข้อ 2 ซึ่งจำเลย ก็ ได้ มี คำสั่ง ให้ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา สมุทรสาคร ระงับ การ จ่ายเงิน ตามเช็ค ของ จำเลย ทั้ง สอง ฉบับที่ ออก ให้ แก่ นาย สมบัติ ผู้รับจ้าง ใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2534 อันเป็น การใช้ สิทธิ โดยชอบด้วย กฎหมาย และ การ ที่นาย สมบัติ ผู้รับจ้าง ถม ดิน ทำ ถนน ไม่ เสร็จ ภายใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2534 ตาม สัญญา นาย สมบัติ ย่อม ไม่อาจ บังคับ ให้ จำเลย ชำระหนี้ เต็ม จำนวน ตาม สัญญา ได้ และ เช็ค ทั้ง สอง ฉบับแม้ จะ สั่งจ่าย เงิน จำนวน 550,000 บาท ฉบับ หนึ่ง และ 500,000 บาทอีก ฉบับ หนึ่ง แต่ ก็ เป็น การ ชำระหนี้ ตาม สัญญา ใน มูลหนี้ อัน เดียว กันไม่อาจ แบ่งแยก กัน ได้ การ ออก เช็ค ของ จำเลย เป็น การ ออก เช็ค ชำระหนี้ที่ ไม่อาจ บังคับ ได้ ตาม กฎหมาย ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิด อัน เกิดจาก การใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ระคน อยู่ ใน จำนวน หนี้ที่ มี อยู่ จริง และ บังคับ ได้ ตาม กฎหมาย ใน จำนวนเงิน ที่ สั่งจ่าย ตามเช็ค ทั้ง สอง ฉบับ การ ออก เช็ค พิพาท ของจำเลย จึง ไม่มี ความผิด ตาม พ้องแม้ ข้อเท็จจริง จะ ได้ความ ว่า ใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2534 ซึ่ง เป็นวันที่ ลง ใน เช็ค จำเลย เป็น หนี้ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา สมุทรสาคร เป็น เงิน 527,806.36 บาท ก็ ไม่ทำให้การ กระทำ ของ จำเลย ซึ่ง ไม่ผิด กฎหมาย กลับ เป็น ผิด กฎหมาย ขึ้น ได้ ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วย ใน ผล ฎีกา โจทก์ และ โจทก์ร่วม พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การออกเช็คที่จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 จะต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ดังนั้นหากมิใช่เป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายแล้วย่อมไม่ เป็นความผิด ตัวอย่างกรณีที่มิใช่เป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงอาทิการออกเช็คเพื่อ แลกเงินสด(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1518/2535, 1525/2535 ประชุมใหญ่, 2254/2535, 2644/2535, 58/2536, 1303/2536) ตัวอย่างกรณีที่มิใช่เป็นการออกเช็คเพื่อ ชำระหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมายอาทิการออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมเกินกว่าห้าสิบบาทซึ่ง มิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1717/2535, 199/2537) คำ พิพากษาศาลฎีกาที่772/2538เป็นตัวอย่างในกรณีที่จำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่ไม่อาจบังคับ กันได้ตามกฎหมายเนื่องจากสัญญาว่าจ้างถมที่ทำถนนเป็นสัญญาจ้างทำของซึ่ง ส. ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานจนสำเร็จให้แก่จำเลยผู้ว่าจ้างและจำเลยตกลงจะให้สินจ้างเมื่อรับมอบ การที่ทำเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587, 602วรรคแรกและมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่228/2501วินิจฉัยว่าสัญญาจ้างทำของ ถือผลสำเร็จแห่งการที่ทำถ้าทำการที่จ้างไม่เสร็จก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างและถ้ารับเงิน ที่ยืมทดรองไปเพื่อดำเนินการก่อนก็ต้องคืนผู้ว่าจ้างดังนั้นเมื่อ ส. ตกลงรับจะถมที่ดินทำถนน ตามการที่จำเลยจ้างแล้วแต่ทำการที่จ้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ส. ก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงิน ค่าจ้างหรือบังคับให้จำเลยชำระค่าจ้างได้ตามกฎหมายการออกเช็คของจำเลยจึงเป็นการออก เช็คเพื่อชำระหนี้ที่ไม่อาจบังคับกันได้ตามกฎหมายแม้ว่ามูลหนี้ตามเช็คซึ่งไม่อาจบังคับได้ตาม กฎหมายจะระคนอยู่ในจำนวนหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายก็ตาม หากจะพิจารณา ต่อไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4(5)ซึ่ง

บัญญัติลักษณะการออกเช็คที่ว่า"ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต"ผู้เขียน
เห็นว่าการกระทำของจำเลยก็ขาดองค์ประกอบความผิดคือขาดเจตนาทุจริตเพราะจำเลยมีคำ
บอกกล่าวห้ามธนาคารตามเช็คมิให้จ่ายเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา992(1)โดยสุจริตเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะทำได้ตามสัญญาว่าจ้างถมที่ดินทำถนนที่ระบุไว้
ถ้า ส. ถมดินไม่เสร็จตามสัญญาจำเลยสามารถอายัดเช็คพิพาทได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ต่อมาเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาแล้ว ส. ถมดินไม่เสร็จจำเลยจึงอายัดเช็คพิพาทได้ตาม
สัญญาโดยอาจเทียบเคียงเรื่องนี้ได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่2609/2522ซึ่งวินิจฉัยว่าการที่
จำเลยบุกรุกเอาโฉล่งมฤฎญแจปิดทางเข้าออกของโจทก์ร่วมในตึกแถวพิพาทโดยอาศัยข้อ
ตกลงตามสัญญาเป็นกรณีที่จำเลยได้กระทำไปเพราะเชื่อโดยสุจริตว่ามีสิทธิที่จะกระทำตาม
สัญญาได้การกระทำของจำเลยขาดเจตนาอันเป็นความผิดทางอาญาไม่เป็นความผิดฐาน
บุกรุก(ดู เกียรติขจรวัจนะสวัสดิ์,คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค1.พิมพ์ครั้งที่
ที่3(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2536),หน้า61.เห็นว่ากรณีนี้ความ
จริงมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362แล้วแต่ไม่ผิดฐานบุกรุกเพราะมีอำนาจ
กระทำได้ตามข้อตกลงในสัญญาเช่าต่างหาก) นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่
วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยมิใช่เป็นการ"ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนา
ทุจริต"ซึ่งไม่เป็นความผิดอาทิตำพิพากษาศาลฎีกาที่389-
390/2505,94/2507,396/2507,1182/2513,106/2522,1023/2526,2209/2526และ33/2529
มนต์ชัย ชนินทรลีลา